



Journal Officiel de la République Tunisienne

traduction française

Mardi 20 dhoul-hijja 1411 – 2 juillet 1991

134^e année

N° 47

Sommaire

Lois

VIENT DE PARAÎTRE
Recueil des textes
relatifs à l'organisation
de la Justice en Tunisie
Tomes I et II

- Loi n° 91-40 du 26 juin 1991, portant ratification de l'accord conclu entre le gouvernement de la République tunisienne et le gouvernement de la République de Guinée et relatif à la promotion et à la protection réciproques des investissements..... 1232
- Loi n° 91-41 du 26 juin 1991, portant ratification de la convention conclue entre le gouvernement de la République tunisienne et le gouvernement de la République fédérative Tchèque et Slovaque et tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune..... 1232
- Loi n° 91-42 du 26 juin 1991, portant création de l'école polytechnique de Tunisie..... 1232
- Loi n° 91-43 du 26 juin 1991, portant création d'un institut préparatoire aux études scientifiques et techniques 1232

Décrets et Arrêtés

Premier Ministère

- Nomination du directeur général de l'agence tunisienne de communication extérieure..... 1233
- Nomination d'un directeur 1233
- Nomination de conseillers des services publics..... 1233

Ministère de la Justice

- Décret n° 91-928 du 17 juin 1991 portant création et transfert d'emplois au ministère de la justice..... 1233

Ministère des Affaires Etrangères

- Démission d'un fonctionnaire 1234

Ministère de la Défense Nationale

Nomination du commissaire du gouvernement près du tribunal militaire permanent de Sfax.....	1234
Nomination d'un premier substitut du commissaire de gouvernement près du tribunal militaire permanent de Tunis....	1234
Nomination du 1 ^{er} substitut du procureur général directeur de la justice militaire	1234
Nomination de juges rapporteurs près du tribunal militaire permanent de Sfax et de Tunis.....	1234
Promotion d'officiers militaires.....	1235

Ministère de l'Intérieur

Nomination d'un directeur	1235
Nomination d'un chef de division.....	1235

Ministère des Finances

Décret n° 91-941 du 17 juin 1991 portant suspension des droits et taxes de douanes dus à l'importation de matières premières et produits destinés au secteur de l'artisanat	1235
Décret n° 91-942 du 17 juin 1991 portant suspension de la taxe sur la valeur ajoutée due à l'importation des œufs à couvrir ou à incuber.....	1236

Ministère de l'agriculture

Décret n° 91-943 du 17 juin 1991 fixant le prix et les modalités de paiement de stockage et de rétrocession des céréales pour la campagne de 1990-1991.....	1236
Nomination d'un chef de division.....	
Nomination de sous-directeurs	
Nomination de chefs de service	
Nomination de chefs d'arrondissement.....	
Nomination de professeurs de l'enseignement supérieur agricole	
Nomination de maîtres de conférences.....	
Nomination d'ingénieurs généraux.....	

Ministère des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières

Décret n° 91-1006 du 21 juin 1991 complétant le décret n° 90-1070 du 18 juin 1990 portant organisation du ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières	
--	--

Ministère de l'Equipement et de l'Habitat

Nomination d'un chef de service	
Arrêté du ministre de l'équipement et de l'habitat du 17 juin 1991 portant ouverture d'un examen professionnel pour l'accès au grade d'ingénieur adjoint	

Ministère des Communications

Décret n° 91-975 du 17 juin 1991 portant modification du décret n° 89-1981 du 23 décembre 1989 portant organisation administrative et financière du centre d'études et de recherches de télécommunications	
--	--

Ministère de l'Education et des Sciences

Nomination d'un directeur régional	
Nomination d'un chef de service	

Ministère de la Culture

Nomination d'un chef de service	
---------------------------------------	--

Ministère de la Santé Publique

Nomination de professeurs hospitalo-universitaires en médecine.....

Arrêté du ministre de la santé publique du 17 juin 1991 fixant les attributions, la composition et les modalités de fonctionnement de la commission d'achat instituée auprès de la pharmacie centrale de Tunisie

Arrêté du ministre de la santé publique du 17 juin 1991 fixant la composition, les attributions et les règles de fonctionnement de la commission de contrôle de la publicité, en vue de l'autorisation de diriger une agence de promotion et d'information médicale et scientifique et d'exercer l'activité de délégué médical

Ministère des Affaires Sociales

Nomination de directeurs

Cessation de fonctions d'un sous-directeur

Ministère de la Jeunesse et de l'Enfance

Nomination d'un chargé de mission

Avis et Communications

Banque Centrale de Tunisie

Situation générale décadaire de la banque centrale de Tunisie.....

Loi n° 91-40 du 26 juin 1991, portant ratification de l'accord conclu entre le gouvernement de la République tunisienne et le gouvernement de la République de Guinée et relatif à la promotion et à la protection réciproques des investissements (1).

Au nom du peuple;

La chambre des députés ayant adopté;

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique. — Est ratifié l'accord annexé à la présente loi, conclu à Tunis le 28 novembre 1990, entre le gouvernement de la République tunisienne et le gouvernement de la République de Guinée, et relatif à la promotion et à la protection réciproques des investissements.

La présente loi sera publiée au *Journal officiel de la République tunisienne* et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 26 juin 1991

ZINE EL ABIDINE BEN ALI

- (1) Travaux préparatoires
Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 18 juin 1991.

Loi n° 91-41 du 26 juin 1991, portant ratification de la convention conclue entre le gouvernement de la République tunisienne et le gouvernement de la République Fédérative Tchèque et Slovaque et tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune (1).

Au nom du peuple;

La chambre des députés ayant adopté;

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique. — Est ratifiée la convention annexée à la présente loi, conclue à Prague le 14 mars 1990, entre le gouvernement de la République tunisienne et le gouvernement de la République Fédérative Tchèque et Slovaque et tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune.

La présente loi sera publiée au *Journal officiel de la République tunisienne* et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 26 juin 1991

ZINE EL ABIDINE BEN ALI

- (1) Travaux préparatoires
Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 18 juin 1991.

Loi n° 91-42 du 26 juin 1991, portant création de l'école polytechnique de Tunisie (1).

Au nom du peuple;

La chambre des députés ayant adopté;

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article premier. — Il est créé un établissement public à caractère administratif, doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière, dénommé «école polytechnique de Tunisie», dont le siège est à Tunis.

- (1) Travaux préparatoires
Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 18 juin 1991.

Art. 2. — L'école polytechnique de Tunisie est placée sous la tutelle du ministère de l'éducation et des sciences. Son budget est rattaché pour ordre au budget général de l'Etat.

Art. 3. — L'école polytechnique de Tunisie a pour mission de :

— répondre aux besoins du pays en ingénieurs de conception et de projets qui soient à même d'améliorer les systèmes techniques, de suivre et de maîtriser l'évolution technologique et d'assumer des hautes responsabilités dans les domaines scientifique, technique, économique et social, dans les secteurs privé et public.

— assurer à ses élèves une formation interdisciplinaire destinée à leur faire acquérir une culture scientifique, technique et générale de haut niveau.

— contribuer, par ses recherches et ses travaux, au développement et à la maîtrise des technologies modernes.

Art. 4. — Les modalités d'organisation administrative et financière de l'école polytechnique de Tunisie, le régime des inscriptions, des études et des examens sont fixés par décret.

La présente loi sera publiée au *Journal officiel de la République tunisienne* et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 26 juin 1991

ZINE EL ABIDINE BEN ALI

Loi n° 91-43 du 26 juin 1991, portant création d'un institut préparatoire aux études scientifiques et techniques (1).

Au nom du peuple;

La chambre des députés ayant adopté;

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article premier. — Il est créé un établissement public à caractère administratif, doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière, dénommé «institut préparatoire aux études scientifiques et techniques», dont le siège est à Tunis.

Art. 2. — L'institut préparatoire aux études scientifiques et techniques est placé sous la tutelle du ministère de l'éducation et des sciences. Son budget est rattaché pour ordre au budget général de l'Etat.

Art. 3. — L'institut préparatoire aux études scientifiques et techniques a pour mission d'assurer aux étudiants une formation de haut niveau dans les disciplines scientifiques et techniques et d'organiser les études préparatoires qui sont, à cet effet, nécessaires. Pour ce faire, l'institut organise les deux filières suivantes :

— une filière d'études destinée à la préparation des candidats bacheliers aux concours d'entrée aux écoles d'ingénieurs et surtout à l'école polytechnique de Tunisie.

— une filière d'études destinée à la préparation aux concours d'agrégation, des titulaires d'une maîtrise sélectionnés par voie de concours spécial pour accéder à cette filière.

Art. 4. — L'institut comprend un département spécialisé pour chacune des sections d'études relevant des deux filières visées à l'article 3 de la présente loi.

Art. 5. — Les modalités d'organisation administrative et financière de l'institut, le régime des inscriptions, des études et des examens sont fixés par décret.

La présente loi sera publiée au *Journal officiel de la République tunisienne* et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 26 juin 1991

ZINE EL ABIDINE BEN ALI

- (1) Travaux préparatoires
Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 18 juin 1991.

décrets et arrêtés

PREMIER MINISTRE

NOMINATIONS

Par décret n° 91-926 du 17 juin 1991 :

Monsieur Mohamed Fethi Houidi, est nommé directeur général de l'agence tunisienne de communication extérieure.

Le présent décret prend effet à compter du 30 mai 1991.

Par décret n° 91-976 du 17 juin 1991.

Monsieur Romdhane Rebai, conseiller des services publics est chargé des fonctions de directeur d'administration centrale à la direction générale du contrôle des dépenses publiques au premier ministère, pour diriger le bureau de contrôle des dépenses publiques au ministère de l'éducation et des sciences (section enseignement supérieur).

Par décret n° 91-927 du 17 juin 1991 :

Les sortants du cycle supérieur de l'école nationale d'administration (promotion avril 1991) dont les noms suivent, sont nommés conseillers des services publics à compter du 1er avril 1991 :

Ben Cheikh Riadh

Néji Youssef

Gharbi Néjia

Johmani Khaled

Khraief Najoua

Jaballah Moufida

Bouزيد Amel

Brahem Mohamed Naceur

N'Ciri Alaeddine

Kallel Faiza

Chraïti H'Cini Mohamed Naceur

Gharbi Hafedh

MINISTRE DE LA JUSTICE

CREATION ET TRANSFERT D'EMPLOIS

Décret n° 91-928 du 17 juin 1991, portant création et transfert d'emplois au ministère de la justice.

Le Président de la République;

Sur proposition du ministre de la justice;

Vu la loi n° 67-29 du 14 juillet 1967, relative à l'organisation judiciaire au conseil supérieur de la magistrature, et au statut de la magistrature ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété;

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et les établissements publics à caractère administratif;

Vu la loi n° 85-80 du 11 août 1985, portant création d'un institut supérieur de la magistrature et fixant sa mission;

Vu la loi n° 90-111 du 31 décembre 1990, portant loi de finances pour la gestion 1991;

Vu la loi n° 91-23 du 28 mars 1991, portant loi de finances complémentaire pour la gestion 1991;

Vu le décret n° 73-436 du 21 septembre 1973, relatif à la fixation des fonctions exercées par les magistrats de l'ordre judiciaire ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété;

Vu le décret n° 73-494 du 20 octobre 1973, portant statut des cadres des bibliothèques, de la documentation des archives de l'administration des collectivités publiques ou locales et des établissements publics;

Vu le décret n° 74-1063 du 28 novembre 1974, portant organisation du ministère de la justice ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété;

Vu le décret n° 76-950 du 5 novembre 1976, portant fixation de la loi des cadres du ministère de la justice, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété;

Vu le décret n° 85-267 du 15 février 1985, fixant le statut particulier au corps administratif commun des administrations publiques;

Vu le décret n° 85-1087 du 7 septembre 1985, fixant le statut particulier au corps des ingénieurs et des techniciens de l'administration;

Vu le décret n° 85-1215 du 5 octobre 1985, fixant le statut particulier au corps des ouvriers de l'Etat des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 88-1864 du 3 novembre 1988;

Vu le décret n° 88-217 du 16 février 1988, fixant le statut particulier au corps des personnels chargés du traitement automatique de l'informatique;

Vu le décret n° 89-260 du 7 février 1989, portant fixation de l'effectif des cadres de l'institut supérieur de la magistrature;

Vu le décret n° 89-337 du 6 mars 1989, fixant le statut particulier au personnel du corps des greffes de juridictions de l'ordre judiciaire;

Vu l'avis du ministre des finances;

Décrète :

Article premier. — Sont réalisées au ministère de la justice les créations d'emplois ci-dessous désignées :

A compter du 1er novembre 1991

Administration centrale :

2 administrateurs

1 ingénieur principal

2 analystes principaux

2 opérateurs

2 documentalistes

1 bibliothécaire

2 bibliothécaires adjoints

20 mécanographes

3 hajebis

Cour de cassation

2 administrateurs de greffe

3 greffiers principaux

Cour d'appel de Tunis

1 administrateur de greffe

2 greffiers principaux

Cour d'appel du Kef

2 administrateurs de greffe

2 greffiers principaux

Cour d'appel de Sousse
2 administrateurs de greffe
2 greffiers principaux

Cour d'appel de Monastir
2 administrateurs de greffe
2 greffiers principaux

Cour d'appel de Sfax
2 administrateurs de greffe
2 greffiers principaux

Cour d'appel de Gafsa
2 administrateurs de greffe
3 greffiers principaux

Cour d'appel de Gabès
2 administrateurs de greffe
3 greffiers principaux
5 hajebs

Cour d'appel de Médenine
2 administrateurs de greffe
2 greffiers principaux

Tribunal immobilier
2 greffiers principaux

Tribunal de 1ère instance de Tunis :
10 greffiers
10 dactylographes
10 hajebs

Tribunaux de 1ère instance de l'intérieur
5 administrateurs de greffe
13 greffiers principaux
24 greffiers
13 commis d'administration
26 dactylographes
5 hajebs

Justices cantonales
10 greffiers principaux
10 commis d'administration

A compter du 16 septembre 1991

Tribunaux de 1ère instance de l'intérieur
48 magistrats du 1er grade

Art. 2. — Sont réalisées à compter du 1er novembre 1991, au ministère de la justice les créations d'emplois ci-après désignés :
45 ouvriers de la catégorie 1 à 10.

Art. 3. — Sont transférés à compter du 1er janvier 1991, au ministère de la justice de l'article 31 à l'article 32, vingt «20» emplois d'ouvriers.

Art. 4. — Les ministres de la justice et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal Officiel de la République tunisienne*.

Tunis, le 17 juin 1991.

ZINE EL ABIDINE BEN ALI

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES

DEMISSION

Par décret n° 91-929 du 17 juin 1991 :

La démission de Monsieur Néjib Ben Abdallah, ministre plénipotentiaire, du ministère des affaires étrangères est acceptée à compter du 1er août 1991.

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE

NOMINATIONS

Par décret n° 91-930 du 18 juin 1991 :

Le colonel Abdellaziz Tilouch, est nommé commissaire de gouvernement près du tribunal militaire permanent de Sfax et ce à compter du 1er octobre 1991.

Par décret n° 91-931 du 18 juin 1991 :

Le colonel Abdejelil Abban, est nommé 1er substitut du commissaire de gouvernement près du tribunal militaire permanent de Tunis et ce à compter du 1er octobre 1991.

Par décret n° 91-932 du 18 juin 1991 :

Le colonel Habib Trimech, est nommé 1er substitut du procureur général directeur de la justice militaire et ce à compter du 1er octobre 1991.

Par décret n° 91-933 du 18 juin 1991 :

Le lieutenant Dhafer Chetoui, est nommé juge rapporteur près du tribunal militaire permanent de Sfax et ce à compter du 1er octobre 1991.

Par décret n° 91-934 du 18 juin 1991 :

Le capitaine Moncef Eddine El Jazi, est nommé juge rapporteur près du tribunal militaire permanent de Tunis et ce à compter du 1er octobre 1991.

Par décret n° 91-935 du 18 juin 1991 :

Le capitaine Raouf Bouchoucha, est nommé juge rapporteur près du tribunal militaire permanent de Tunis et ce à compter du 1er octobre 1991.

PROMOTION

Par décret n° 91-936 du 19 juin 1991 :

Le médecin général de brigade Moncef Ben Moussa, est promu au grade de général de division.

Par décret n° 91-937 du 19 juin 1991 :

Le général de brigade Mahmoud Gannouni, est promu au grade de général de division.

Par décret n° 91-938 du 19 juin 1991 :

Le colonel major Abdelkader Ammar, est promu au grade de général de brigade.

MINISTERE DE L'INTERIEUR

NOMINATIONS

Par décret n° 91-939 du 17 juin 1991 :

Monsieur Mohamed Bouchiba ingénieur principal est nommé directeur de l'agence municipale du traitement et de la valorisation des déchets relevant de la commune de Tunis à compter du 1er décembre 1990.

Par décret n° 91-940 du 17 juin 1991 :

Monsieur Tahar Dridi inspecteur des services financiers, est chargé des fonctions de chef de division des affaires administratives et financières au gouvernorat de Béja avec bénéfice des indemnités et avantages alloués au chef de service d'administration centrale.

MINISTERE DES FINANCES

DROITS DE DOUANES

Décret n° 91-941 du 17 juin 1991, portant suspension des droits et taxes de douanes dus à l'importation de matières premières et produits destinés au secteur de l'artisanat.

Le Président de la République;

Vu le code des douanes et notamment son article 8;

Vu la loi n° 88-61 du 2 juin 1988, portant promulgation du code de la taxe sur la valeur ajoutée et notamment son article 8;

Vu la loi n° 88-62 du 2 juin 1988, portant refonte de la réglementation relative aux droits de consommation et notamment son article 6;

Vu la loi n° 89-113 du 30 décembre 1989, relative à l'application d'un nouveau tarif des droits de douanes à l'importation;

Vu la loi n° 89-115 du 30 décembre 1989, portant loi de finances pour la gestion 1990 et notamment son article 30;

Vu le décret n° 89-765 du 17 juin 1989, portant suspension des droits et taxes de douanes dus à l'importation de matières premières et produits destinés au secteur de l'artisanat;

Vu l'avis des ministres des finances, de l'économie nationale et du tourisme et de l'artisanat;

Vu l'avis du tribunal administratif;

Décète :

Article premier. — Sont réduits au minimum légal en tarif autonome les droits de douane perçus à l'importation des matières premières et des produits destinés au secteur de l'artisanat repris aux tableaux ci-après :

TABEAU N° 1

N° de position	N° du tarif	Désignation des produits
14-02	14021009004	Kapok
32-13	32131000004	Couleur en assortiment pour la peinture artistique (couleur à l'alcool)
51-06	51061001001	Fils de laine cardée
56-02	56022900006	Autres feutres non imprégnés, ni enduits ni recouverts, ni stratifiés d'autres matières textiles

TABEAU N° 2

N° de position	N° du tarif	Désignation des produits
38-08	38089090009	Antirongeurs et produits similaires à l'état de préparation (produits anti-mites)
38-01	38013000008	Pâtes carbonnées pour électrodes et pâtes similaires : Gypse pour bijoux-tiers
50-02	50020000005	Soie grège (non moulinée)
51-07	51071001008	Fils de laine peignée
56-02	56022100006	Autres feutres, non imprégnés, ni enduits, ni recouverts, ni stratifiés, de laine ou de poils fins
56-05	56050001003	Fils de métal précieux combinés avec des textiles
56-05	56050009007	Filés métalliques et fils métallisés
96-01	96019010000	Plaques, feuilles, baguettes et tubes en écaille, nacre ou en os

Art. 2. — Sont suspendus la taxe sur la valeur ajoutée et les droits de consommation dus à l'importation des matières premières et des produits visés à l'article premier de ce décret.

Art. 3. — Le présent décret s'applique entre le premier janvier 1990 et le 6 juillet 1990 aux importations des produits figurant au tableau n° 1 et entre le premier janvier 1990 et le 31 décembre 1990 aux importations des produits figurant au tableau n° 2.

Art. 4. — Les ministres des finances, de l'économie nationale et du tourisme et de l'artisanat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal Officiel de la République tunisienne*.

Tunis, le 17 juin 1991.

ZINE EL ABIDINE BEN ALI

TAXE SUR VALEUR AJOUTEE

Décret n° 91-942 du 17 juin 1991, portant suspension de la taxe sur la valeur ajoutée due à l'importation des œufs à couver ou à incuber.

Le Président de la République;

Vu le code de la taxe sur la valeur ajoutée promulgué par la loi n° 88-61 du 2 juin 1988 et notamment son article 8;

Vu le décret n° 90-542 du 27 mars 1990, portant suspension de la taxe sur la valeur ajoutée due à l'importation de poussins dits d'un jour destinés à donner des reproducteurs et des œufs à couver;

Vu l'avis des ministres des finances, de l'économie nationale et de l'agriculture;

Vu l'avis du tribunal administratif;

Décrète :

Article premier. — Est suspendue la taxe sur la valeur ajoutée due à l'importation des œufs à couver ou à incuber relevant du numéro du tarif 040700.1 du tarif des droits de douane et ce dans la limite d'un quota de 550.000 œufs.

Art. 2. — Les dispositions du présent décret s'appliquent aux importations effectuées entre le premier novembre 1990 et le 31 décembre 1990.

Art. 3. — Les ministres des finances, de l'économie nationale et de l'agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal Officiel de la République tunisienne*.

Tunis, le 17 juin 1991.

ZINE EL ABIDINE BEN ALI

MINISTERE DE L'AGRICULTURE

CEREALES

Décret n° 91-943 du 17 juin 1991 fixant le prix et les modalités de paiement, de stockage et de rétrocession des céréales pour la campagne de 1990-1991.

Le Président de la République ;

Sur proposition du ministre de l'agriculture ;

Vu le décret du 28 juin 1945 portant modification et codification des textes relatifs à la caisse de compensation, modifié et complété par le décret du 26 juin 1947 et notamment son article 8 ;

Vu le décret du 31 mai 1956 relatif aux mesures propres à assurer l'équilibre financier du chemin de fer, transports des céréales et des produits de minoterie modifié par la loi n° 81-54 du 23 juin 1981 ;

Vu le décret-loi n° 62-10 du 3 avril 1962 portant création d'un office des céréales, légumineuses alimentaires et autres produits agricoles modifié et complété par le décret-loi n° 70-7 du 26 septembre 1970 respectivement ratifié par les lois n° 62-18 du 24 mai 1962 et n° 70-47 du 20 novembre 1970 tel que modifié par la loi n° 86-67 du 16 juillet 1986 ;

Vu la loi n° 70-26 du 19 mai 1970 relative aux modalités de fixation des prix et à la répression des infractions en matière économique ;

Vu la loi n° 86-106 du 31 décembre 1986 portant loi des finances pour la gestion 1987 et notamment son article 17 supprimant les impôts sur les céréales ;

Vu le décret n° 90-671 du 25 avril 1990 portant fixation des prix et des modalités de paiements de stockage et de rétrocession de céréales ;

Vu le décret n° 90-1083 du 26 juin 1990 portant organisation de l'activité des collecteurs des céréales ;

Vu l'avis des ministres des finances, de l'économie nationale et du plan et du développement régional ;

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décrète

TITRE PREMIER

Du prix à la production

Article premier. — Les prix de base à la production des céréales saines, loyales et marchandes de la récolte 1990 sont fixés comme suit :

blé dur : 24,500 D/ql
blé tendre : 20,900 D/ql
orge : 15,000 D/ql
triticale : 17,000 D/ql.

Art. 2. — Les prix de base à la production fixés à l'article premier du présent décret s'entendent pour des céréales dont les spécificités techniques sont arrêtées à l'annexe I du présent décret.

Les bonifications et réfections à apporter aux prix de base sont calculées selon les barèmes figurant à l'annexe I du présent décret.

Toutes les fois que la réfaction à appliquer doit être fixée d'un commun accord entre l'acheteur et le vendeur, et que cet accord, ne se réalise pas, chacune des deux parties peut demander l'arbitrage de l'office des céréales. Dans le cas où celui-ci intervient en qualité de partie, l'arbitrage du ministre de l'agriculture peut être demandé.

Dans l'un ou l'autre cas, l'acheteur et le vendeur doivent accepter irrévocablement le résultat de l'arbitrage.

Fermages

Art. 3. — Les prix de fermages servis aux producteurs sont les prix de base prévus à l'article premier du présent décret, diminués de la taxe de statistique fixée à l'article 4 du présent décret.

TITRE DEUX

Paiement - rétrocession - stockage

Art. 4. — Le taux de la taxe de statistique instituée par le décret-loi sus-visé n° 62-10 du 3 avril 1962, est fixé à 280 m/ql de blé dur, de blé tendre, d'orge et de triticale de la récolte 1990.

Le montant des recouvrements effectués à ce titre est pris en charge en recette au budget de l'office des céréales dans les conditions suivantes :

- 180 m au profit du compte « frais de fonctionnement ».
- 56 m au profit du compte « fonds spécial de l'office des céréales ».

— 44 m au profit du compte « amélioration de la culture des céréales ».

Art. 5. — La marge brute de rétrocession des céréales au profit des organismes stockeurs ou collecteurs comprend :

- a) La prime de magasinage fixée à l'article 12 du présent décret.
- b) Une marge nette de rétrocession fixée à 0,960 D/ql de blé dur, de blé tendre, d'orge et de triticale.
- c) Une somme de 100 mil/ql destinée à alimenter le compte du budget de l'office des céréales, intitulée « fonds d'équipement de l'office des céréales ».

Pour la campagne commerciale s'étalant du 1^{er} juin 1990 au 31 mai 1991 cette marge est fixée à :

blé dur : 2,956 D/ql
blé tendre : 2,740 D/ql
orge : 2,392 D/ql
triticale : 2,512 D/ql.

Art. 6. — Les organismes collecteurs et/ou stockeurs bénéficient d'une péréquation de transport fixée à 800 mil/ql de blé dur, de blé tendre, d'orge et de triticale pour la récolte 1990.

Art. 7. — Les prix normaux de rétrocession du blé dur, du blé tendre, de l'orge et du triticale par les organismes collecteurs et stockeurs comprennent :

- a) Le prix de base fixé par l'article premier du présent décret.
- b) La marge brute de rétrocession des organismes collecteurs et stockeurs fixée par l'article 5 du présent décret.
- c) La péréquation de transport fixée à l'article 6 du présent décret.

Sur cette base, les prix normaux de rétrocession sont fixés comme suit :

blé dur : 28,256 D/ql
blé tendre : 24,440 D/ql
orge : 18,192 D/ql
triticale : 20,312 D/ql.

Art. 8. — La rétrocession des blés dur et tendre de la récolte 1990 destinés à la fabrication industrielle des semoules et des farines pour la consommation humaine est effectuée suivant autorisation de l'office des céréales à des prix réduits fixés par arrêté du ministre de l'économie nationale.

Lorsque la rétrocession est destinée à la consommation en grains et aux semences, les prix de rétrocession sont les prix de base prévus par l'article premier majorés de la péréquation de transport prévue par l'article 6 du présent décret.

Toutefois, pour la campagne 1990-1991 et à titre exceptionnel la rétrocession destinée à la consommation en grains et aux semences ordinaires se fait aux prix de base.

Art. 9. — La rétrocession de l'orge et du triticale destinés à tout usage, est effectuée suivant autorisation de l'office des céréales au prix réduit de rétrocession fixé par arrêté du ministre de l'économie nationale.

Art. 10. — Tous les prix de rétrocession prévus aux articles précédents peuvent être modifiés en fonction des bonifications et réductions déterminées conformément aux conditions prévues à l'annexe I du présent décret.

Les prix de rétrocession prévus aux articles précédents s'entendent pour les céréales livrées dans les sacs de l'acheteur, à la porte des magasins et centres de collecte des organismes stockeurs, ports tunisiens ou parités, au niveau desquels l'agrèage des céréales rétrocedées est obligatoirement effectué.

TITRE III

Obligations des organismes stockeurs

Art. 11. — Les organismes acheteurs versent à l'office des céréales :

- 1) la taxe de statistique telle que fixée par l'article 4 du présent décret et ce par quintal de blé dur, blé tendre, orge et de triticale reçu

par eux, et par prélèvement sur le prix payé aux producteurs ou détenteurs.

2) par quintal de blé dur, de blé tendre, d'orge et de triticale rétrocedé et par prélèvement sur la marge de rétrocession incluse dans les prix normaux de rétrocession tels que fixés par l'article 7 du présent décret.

a) Une somme destinée à couvrir les primes prévues à l'article 12 du présent décret fixée à :

blé dur : 1,896 D/ql
blé tendre : 1,680 D/ql
orge : 1,332 D/ql
triticale : 1,452 D/ql.

b) Une somme de 100 mil. destinée à alimenter le compte du budget de l'office des céréales, intitulé « fonds d'équipement de l'office des céréales ».

3) Par quintal de blé dur et de blé tendre, livrés directement de la culture en semoulerie ou minoterie, une somme de 75 mil/ql à prélever sur la marge de rétrocession, à prendre en charge au compte du budget de l'office des céréales, intitulé « fonds spécial de l'office des céréales ».

Art. 12. — Les organismes stockeurs bénéficient d'une prime de magasinage destinée à couvrir les frais de financement, d'entretien et de conservation des céréales de la récolte 1990.

Le taux mensuel de la prime de magasinage est fixé comme suit :

blé dur : 0,316 D/ql
blé tendre : 0,280 D/ql
orge : 0,222 D/ql
triticale 0,242 D/ql.

Cette prime bi-mensuelle est calculée sur la base des stocks aux magasins à la fin de la journée, le 15 et le dernier jour de chaque mois.

Les modalités de règlement de la prime de magasinage sont consignées dans l'annexe II du présent décret.

Art. 13. — L'office des céréales peut accorder aux agriculteurs et organismes stockeurs, disposant de silos agréés conformément au décret n° 90-1083 du 26 juin 1990 une prime de magasinage dans les conditions prévues par l'article 12 du présent décret.

Art. 14. — Le montant de la prime de compensation est déterminé pour tout produit comme étant la différence entre les prix normaux de rétrocession tels que fixés par l'article 7 du présent décret, et les prix réduits de rétrocession tels que fixés par arrêté du ministre de l'économie nationale.

Art. 15. — Les organismes collecteurs ou stockeurs qui livrent des blés, orges et triticale de la récolte 1990 à un prix de rétrocession réduit conformément aux dispositions des articles 8 et 9 du présent décret reçoivent une prime de compensation telle que définie par l'article 14 du présent décret.

Art. 16. — Les montants des primes et des primes de compensations prévues aux articles 12 et 13 du présent décret seront imputés au compte du budget de l'office des céréales, intitulé « soutien du marché des céréales ». La composition servie pour l'utilisation des grains ou semences est imputée sur le titre II du budget de l'Etat.

Le solde sera pris en charge par la caisse générale de compensation.

Art. 17. — Les infractions aux dispositions du présent décret sont constatées, poursuivies et pénalisées conformément aux dispositions de la loi sus-visée n° 70-26 du 19 mai 1970.

Art. 18. — Les ministres des finances, de l'économie nationale du plan et du développement régional et de l'agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal officiel de la République tunisienne*.

Tunis, le 17 juin 1991.

ZINE EL ABIDINE BEN ALI

ANNEXE I

Spécificités techniques et barème des bonifications et des réfections des céréales

A. — Spécificités techniques :

1) Pour le blé dur :

Le prix de base à la production du quintal de blé dur s'entend pour un blé de poids spécifique compris entre 76,500 kg et 77,499 kg, rendu sur wagon-gare au magasin de l'organisme collecteur et/ou stockeur dans la localité la plus proche du lieu de production ou pour parité de ces conditions.

Le poids spécifique sera déterminé à l'aide de la trémie conique de 50 litres.

2) Pour le blé tendre :

Le prix de base à la production du quintal de blé tendre s'entend pour un blé de poids spécifique compris entre 74,500 kg et 75,499 kg rendu sur wagon-gare au magasin de l'organisme collecteur et/ou stockeur dans la localité la plus proche du lieu de production ou pour parité de ces conditions.

Le poids spécifique sera déterminé à l'aide de la trémie conique de 50 litres.

3) Pour l'orge :

Le prix de base de l'orge, s'entend pour l'orge d'un poids spécifique compris entre 58,500 kg et 58,999 kg rendu sur wagon-gare au magasin de l'organisme collecteur et/ou stockeur dans la localité la plus proche du lieu de production ou pour parité de ces conditions.

4) Pour le triticale :

Le prix de base du triticale, s'entend pour un triticale rendu sur wagon-gare au magasin de l'organisme collecteur et/ou stockeur dans la localité la plus proche du lieu de production ou pour parité de ces conditions.

B. — Barème des bonifications et des réfections :

Les bonifications et réfections à apporter aux prix de base sont calculées pour tous les produits selon les barèmes prévus aux tableaux A, B, C et D désignés infra.

Au cas où un même grain offre à la fois plusieurs défauts faisant l'objet de réfections (exemple grains à la fois cassés, mitadinés et boutés) seule la réfaction la plus forte est appliquée.

Dans le cas où par suite de l'application du barème relatif au blé dur, un lot de ce produit atteindrait un prix inférieur à celui du blé tendre de la récolte 1990, il sera considéré comme blé tendre et sera valorisé au barème y afférent.

ANNEXE II

Modalités pratiques de règlement de la prime de magasinage

Le règlement des frais de magasinage d'entretien et de conservation des céréales au profit des organismes acheteurs sera effectué par l'office des céréales, sur présentation de mémoires mensuels, établis en 4 exemplaires conformément aux modèles déposés à l'office des céréales, remis ou transmis à cet organisme avant le 15 de chaque mois, au titre du mois précédent.

Ces mémoires doivent être accompagnés d'un relevé établi en 4 exemplaires indiquant par variété de céréales et par quinzaine le stock du début de chaque quinzaine, les quantités reçues et les quantités livrées au cours de la quinzaine, ainsi que le stock en fin de quinzaine.

Les céréales commercialisées directement par l'office des céréales donneront lieu à l'établissement de mémoires mensuels, ne faisant apparaître que le stock existant au début de chaque mois, le montant global des entrées et sorties du mois et le stock en fin de mois, pour l'ensemble de ses centres d'achat et de stockage.

Les primes y afférents seront calculées sur le stock existant en fin de mois, aux taux mensuels de 316 millimes par quintal de blé dur, 280 millimes par quintal de blé tendre, 222 millimes par quintal d'orge et 242 millimes par quintal de triticale.

Les organismes stockeurs devront joindre, à l'appui de ces mémoires mensuels, la justification du paiement des sommes dues au titre des versements visés à l'article 12 du présent décret.

Tout retard apporté au paiement des sommes visées à l'alinéa précédent entraîne la réduction d'office du montant du ou des mémoires correspondants, à raison de 10 % pour chaque mois de retard.

TABLEAU A
(BLE DUR)

BONIFICATIONS (à payer en plus (+))													(A PAYER EN MOINS (-))																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
A/ POUR POIDS SPECIFIQUE :													Pas de réflexions b) Graines fortement atteintes Tolérance : 3%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Bonifications comme suit :													Au delà de 100 Grs le Blé n'est plus considéré comme sain, loyal et marchand. 2) fémurac - lavage - Maillo Tolérance : 0,05% avec maximum de 0,01% pour fémurac et lavage remis.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
77,500 à 77,749 kg	3,3/1000 du prix de base/ql	-	-	77,750 à 77,999	6,6/1000	-	-	78,000 à 78,249	9,9/1000	-	-	78,250 à 78,499	13,2/1000	-	-	78,500 à 78,749	16,5/1000	-	-	78,750 à 78,999	19,8/1000	-	-	79,000 à 79,249	23,1/1000	-	-	79,250 à 79,499	26,4/1000	-	-	79,500 à 79,749	29,7/1000	-	-	79,750 à 79,999	33,0/1000	-	-	80,000 à 80,249	36,3/1000	-	-	80,250 à 80,499	39,6/1000	-	-	80,500 à 80,749	42,9/1000	-	-	80,750 à 80,999	46,2/1000	-	-	81,000 à 81,249	49,5/1000	-	-	81,250 à 81,499	52,8/1000	-	-	81,500 à 81,749	56,1/1000	-	-	81,750 à 81,999	59,4/1000	-	-	82,000 à 82,249	62,7/1000	-	-	82,250 à 82,499	66,0/1000	-	-	82,500 à 82,749	69,3/1000	-	-	82,750 à 82,999	72,6/1000	-	-	83,000 à 83,249	75,9/1000	-	-	83,250 à 83,499	79,2/1000	-	-	83,500 à 83,749	82,5/1000	-	-	83,750 à 83,999	85,8/1000	-	-	84,000 à 84,249	89,1/1000	-	-	84,250 à 84,499	92,4/1000	-	-	84,500 à 84,749	95,7/1000	-	-	84,750 à 84,999	99,0/1000	-	-	85,000 à 85,249	102,3/1000	-	-	85,250 à 85,499	105,6/1000	-	-	85,500 à 85,749	108,9/1000	-	-	85,750 à 85,999	112,2/1000	-	-	86,000 à 86,249	115,5/1000	-	-	86,250 à 86,499	118,8/1000	-	-	86,500 à 86,749	122,1/1000	-	-	86,750 à 86,999	125,4/1000	-	-	87,000 à 87,249	128,7/1000	-	-	87,250 à 87,499	132,0/1000	-	-	87,500 à 87,749	135,3/1000	-	-	87,750 à 87,999	138,6/1000	-	-	88,000 à 88,249	141,9/1000	-	-	88,250 à 88,499	145,2/1000	-	-	88,500 à 88,749	148,5/1000	-	-	88,750 à 88,999	151,8/1000	-	-	89,000 à 89,249	155,1/1000	-	-	89,250 à 89,499	158,4/1000	-	-	89,500 à 89,749	161,7/1000	-	-	89,750 à 89,999	165,0/1000	-	-	90,000 à 90,249	168,3/1000	-	-	90,250 à 90,499	171,6/1000	-	-	90,500 à 90,749	174,9/1000	-	-	90,750 à 90,999	178,2/1000	-	-	91,000 à 91,249	181,5/1000	-	-	91,250 à 91,499	184,8/1000	-	-	91,500 à 91,749	188,1/1000	-	-	91,750 à 91,999	191,4/1000	-	-	92,000 à 92,249	194,7/1000	-	-	92,250 à 92,499	198,0/1000	-	-	92,500 à 92,749	201,3/1000	-	-	92,750 à 92,999	204,6/1000	-	-	93,000 à 93,249	207,9/1000	-	-	93,250 à 93,499	211,2/1000	-	-	93,500 à 93,749	214,5/1000	-	-	93,750 à 93,999	217,8/1000	-	-	94,000 à 94,249	221,1/1000	-	-	94,250 à 94,499	224,4/1000	-	-	94,500 à 94,749	227,7/1000	-	-	94,750 à 94,999	231,0/1000	-	-	95,000 à 95,249	234,3/1000	-	-	95,250 à 95,499	237,6/1000	-	-	95,500 à 95,749	240,9/1000	-	-	95,750 à 95,999	244,2/1000	-	-	96,000 à 96,249	247,5/1000	-	-	96,250 à 96,499	250,8/1000	-	-	96,500 à 96,749	254,1/1000	-	-	96,750 à 96,999	257,4/1000	-	-	97,000 à 97,249	260,7/1000	-	-	97,250 à 97,499	264,0/1000	-	-	97,500 à 97,749	267,3/1000	-	-	97,750 à 97,999	270,6/1000	-	-	98,000 à 98,249	273,9/1000	-	-	98,250 à 98,499	277,2/1000	-	-	98,500 à 98,749	280,5/1000	-	-	98,750 à 98,999	283,8/1000	-	-	99,000 à 99,249	287,1/1000	-	-	99,250 à 99,499	290,4/1000	-	-	99,500 à 99,749	293,7/1000	-	-	99,750 à 99,999	297,0/1000	-	-	100,000 à 100,249	300,3/1000	-	-	100,250 à 100,499	303,6/1000	-	-	100,500 à 100,749	306,9/1000	-	-	100,750 à 100,999	310,2/1000	-	-	101,000 à 101,249	313,5/1000	-	-	101,250 à 101,499	316,8/1000	-	-	101,500 à 101,749	320,1/1000	-	-	101,750 à 101,999	323,4/1000	-	-	102,000 à 102,249	326,7/1000	-	-	102,250 à 102,499	330,0/1000	-	-	102,500 à 102,749	333,3/1000	-	-	102,750 à 102,999	336,6/1000	-	-	103,000 à 103,249	339,9/1000	-	-	103,250 à 103,499	343,2/1000	-	-	103,500 à 103,749	346,5/1000	-	-	103,750 à 103,999	349,8/1000	-	-	104,000 à 104,249	353,1/1000	-	-	104,250 à 104,499	356,4/1000	-	-	104,500 à 104,749	359,7/1000	-	-	104,750 à 104,999	363,0/1000	-	-	105,000 à 105,249	366,3/1000	-	-	105,250 à 105,499	369,6/1000	-	-	105,500 à 105,749	372,9/1000	-	-	105,750 à 105,999	376,2/1000	-	-	106,000 à 106,249	379,5/1000	-	-	106,250 à 106,499	382,8/1000	-	-	106,500 à 106,749	386,1/1000	-	-	106,750 à 106,999	389,4/1000	-	-	107,000 à 107,249	392,7/1000	-	-	107,250 à 107,499	396,0/1000	-	-	107,500 à 107,749	399,3/1000	-	-	107,750 à 107,999	402,6/1000	-	-	108,000 à 108,249	405,9/1000	-	-	108,250 à 108,499	409,2/1000	-	-	108,500 à 108,749	412,5/1000	-	-	108,750 à 108,999	415,8/1000	-	-	109,000 à 109,249	419,1/1000	-	-	109,250 à 109,499	422,4/1000	-	-	109,500 à 109,749	425,7/1000	-	-	109,750 à 109,999	429,0/1000	-	-	110,000 à 110,249	432,3/1000	-	-	110,250 à 110,499	435,6/1000	-	-	110,500 à 110,749	438,9/1000	-	-	110,750 à 110,999	442,2/1000	-	-	111,000 à 111,249	445,5/1000	-	-	111,250 à 111,499	448,8/1000	-	-	111,500 à 111,749	452,1/1000	-	-	111,750 à 111,999	455,4/1000	-	-	112,000 à 112,249	458,7/1000	-	-	112,250 à 112,499	462,0/1000	-	-	112,500 à 112,749	465,3/1000	-	-	112,750 à 112,999	468,6/1000	-	-	113,000 à 113,249	471,9/1000	-	-	113,250 à 113,499	475,2/1000	-	-	113,500 à 113,749	478,5/1000	-	-	113,750 à 113,999	481,8/1000	-	-	114,000 à 114,249	485,1/1000	-	-	114,250 à 114,499	488,4/1000	-	-	114,500 à 114,749	491,7/1000	-	-	114,750 à 114,999	495,0/1000	-	-	115,000 à 115,249	498,3/1000	-	-	115,250 à 115,499	501,6/1000	-	-	115,500 à 115,749	504,9/1000	-	-	115,750 à 115,999	508,2/1000	-	-	116,000 à 116,249	511,5/1000	-	-	116,250 à 116,499	514,8/1000	-	-	116,500 à 116,749	518,1/1000	-	-	116,750 à 116,999	521,4/1000	-	-	117,000 à 117,249	524,7/1000	-	-	117,250 à 117,499	528,0/1000	-	-	117,500 à 117,749	531,3/1000	-	-	117,750 à 117,999	534,6/1000	-	-	118,000 à 118,249	537,9/1000	-	-	118,250 à 118,499	541,2/1000	-	-	118,500 à 118,749	544,5/1000	-	-	118,750 à 118,999	547,8/1000	-	-	119,000 à 119,249	551,1/1000	-	-	119,250 à 119,499	554,4/1000	-	-	119,500 à 119,749	557,7/1000	-	-	119,750 à 119,999	561,0/1000	-	-	120,000 à 120,249	564,3/1000	-	-	120,250 à 120,499	567,6/1000	-	-	120,500 à 120,749	570,9/1000	-	-	120,750 à 120,999	574,2/1000	-	-	121,000 à 121,249	577,5/1000	-	-	121,250 à 121,499	580,8/1000	-	-	121,500 à 121,749	584,1/1000	-	-	121,750 à 121,999	587,4/1000	-	-	122,000 à 122,249	590,7/1000	-	-	122,250 à 122,499	594,0/1000	-	-	122,500 à 122,749	597,3/1000	-	-	122,750 à 122,999	600,6/1000	-	-	123,000 à 123,249	603,9/1000	-	-	123,250 à 123,499	607,2/1000	-	-	123,500 à 123,749	610,5/1000	-	-	123,750 à 123,999	613,8/1000	-	-	124,000 à 124,249	617,1/1000	-	-	124,250 à 124,499	620,4/1000	-	-	124,500 à 124,749	623,7/1000	-	-	124,750 à 124,999	627,0/1000	-	-	125,000 à 125,249	630,3/1000	-	-	125,250 à 125,499	633,6/1000	-	-	125,500 à 125,749	636,9/1000	-	-	125,750 à 125,999	640,2/1000	-	-	126,000 à 126,249	643,5/1000	-	-	126,250 à 126,499	646,8/1000	-	-	126,500 à 126,749	650,1/1000	-	-	126,750 à 126,999	653,4/1000	-	-	127,000 à 127,249	656,7/1000	-	-	127,250 à 127,499	660,0/1000	-	-	127,500 à 127,749	663,3/1000	-	-	127,750 à 127,999	666,6/1000	-	-	128,000 à 128,249	669,9/1000	-	-	128,250 à 128,499	673,2/1000	-	-	128,500 à 128,749	676,5/1000	-	-	128,750 à 128,999	679,8/1000	-	-	129,000 à 129,249	683,1/1000	-	-	129,250 à 129,499	686,4/1000	-	-	129,500 à 129,749	689,7/1000	-	-	129,750 à 129,999	693,0/1000	-	-	130,000 à 130,249	696,3/1000	-	-	130,250 à 130,499	699,6/1000	-	-	130,500 à 130,749	702,9/1000	-	-	130,750 à 130,999	706,2/1000	-	-	131,000 à 131,249	709,5/1000	-	-	131,250 à 131,499	712,8/1000	-	-	131,500 à 131,749	716,1/1000	-	-	131,750 à 131,999	719,4/1000	-	-	132,000 à 132,249	722,7/1000	-	-	132,250 à 132,499	726,0/1000	-	-	132,500 à 132,749	729,3/1000	-	-	132,750 à 132,999	732,6/1000	-	-	133,000 à 133,249	735,9/1000	-	-	133,250 à 133,499	739,2/1000	-	-	133,500 à 133,749	742,5/1000	-	-	133,750 à 133,999	745,8/1000	-	-	134,000 à 134,249	749,1/1000	-	-	134,250 à 134,499	752,4/1000	-	-	134,500 à 134,749	755,7/1000	-	-	134,750 à 134,999	759,0/1000	-	-	135,000 à 135,249	762,3/1000	-	-	135,250 à 135,499	765,6/1000	-	-	135,500 à 135,749	768,9/1000	-	-	135,750 à 135,999	772,2/1000	-	-	136,000 à 136,249	775,5/1000	-	-	136,250 à 136,499	778,8/1000	-	-	136,500 à 136,749	782,1/1000	-	-	136,750 à 136,999	785,4/1000	-	-	137,000 à 137,249	788,7/1000	-	-	137,250 à 137,499	792,0/1000	-	-	137,500 à 137,749	795,3/1000	-	-	137,750 à 137,999	798,6/1000	-	-	138,000 à 138,249	801,9/1000	-	-	138,250 à 138,499	805,2/1000	-	-	138,500 à 138,749	808,5/1000	-	-	138,750 à 138,999	811,8/1000	-	-	139,000 à 139,249	815,1/1000	-	-	139,250 à 139,499	818,4/1000	-	-	139,500 à 139,749	821,7/1000	-	-	139,750 à 139,999	825,0/1000	-	-	140,000 à 140,249	828,3/1000	-	-	140,250 à 140,499	831,6/1000	-	-	140,500 à 140,749	834,9/1000	-	-	140,750 à 140,999	838,2/1000	-	-	141,000 à 141,249	841,5/1000	-	-	141,250 à 141,499	844,8/1000	-	-	141,500 à 141,749	848,1/1000	-	-	141,750 à 141,999	851,4/1000	-	-	142,000 à 142,249	854,7/1000	-	-	142,250 à 142,499	858,0/1000	-	-	142,500 à 142,749	861,3/1000	-	-	142,750 à 142,999	864,6/1000	-	-	143,000 à 143,249	867,9/1000	-	-	143,250 à 143,499	871,2/1000	-	-	143,500 à 143,749	874,5/1000	-	-	143,750 à 143,999	877,8/1000	-	-	144,000 à 144,249	881,1/1000	-	-	144,250 à 144,499	884,4/1000	-	-	144,500 à 144,749	887,7/1000	-	-	144,750 à 144,999	891,

TABLEAU 5
(Ble : froment)

BONIFICATIONS (A PAYER EN PLUS (+))	R E F A C T I O N S (A PAYER EN MOINS (-))	
A - POUR POIDS SPECIFIQUE Bonifications comme suit : 73,500 à 75,999 kg 4/1000 du prix de base/Ql 76,000 à 76,499 8/1000 76,500 à 76,999 12/1000 77,000 à 77,499 16/1000 77,500 à 77,999 20/1000 78,000 à 78,499 24/1000 ----- 78,500 à 78,999 26/1000 79,000 à 79,499 28/1000 79,500 à 79,999 30/1000 ----- 80,000 à 80,499 31,5/1000 80,500 à 80,999 33,0/1000 81,000 à 81,499 34,5/1000 81,500 à 81,999 36,0/1000 82,000 à 82,499 37,5/1000 82,500 à 82,999 39,0/1000 83,000 à 83,499 40,5/1000 83,500 à 83,999 42,0/1000 Et ainsi de suite une bonification de 1,5/1000 du prix de base/Ql pour chaque tranche ou fraction de tranche de 500 grammes.	A - POUR POIDS SPECIFIQUE Réfaction comme suit : 74,499 à 74,999 kg 4/1000 du prix de base/Ql 75,000 à 75,499 8/1000 75,500 à 75,999 12/1000 76,000 à 76,499 16/1000 76,500 à 76,999 20/1000 77,000 à 77,499 24/1000 77,500 à 77,999 28/1000 78,000 à 78,499 32/1000 ----- 69,999 à 69,500 44/1000 69,499 à 69,000 52/1000 68,999 à 68,500 60/1000 68,499 à 68,000 68/1000 67,999 à 67,500 76/1000 67,499 à 67,000 84/1000 Au dessous de 67 Kgs, le blé n'est pas considéré comme sain, loyal et marchand. B - POUR HUMIDITE Réfaction comme suit : 16,51 % à 17,0 % 8/1000 du prix de base/Ql 17,01 % à 17,5 % 16/1000 17,51 % à 18,0 % 24/1000 18,01 % à 18,5 % 32/1000 18,51 % à 19,0 % 40/1000 Au delà de 19 % d'humidité, le blé n'est plus considéré comme sain, loyal et marchand. C - POUR IMPURETE * Impureté proprement dite (Matériaux inertes, débris végétaux, etc...) TOLERANCE : 1 % Au delà réfaction comme suit : 1,01 % à 2 % 8/1000 du prix de base/Ql 2,01 % à 3 % 16/1000 3,01 % à 4 % 24/1000 4,01 % à 5 % 32/1000 Au delà de 5 % la réfaction sera fixée d'un commun accord entre acheteur et vendeur. * Pour graines étrangères (orge, avoine, etc...) TOLERANCE : 1 % Au delà réfaction comme suit : 1,01 % à 3 % 4/1000 du prix de base/Ql 3,01 % à 4 % 8/1000 4,01 % à 5 % 12/1000 Au delà de 5 % la réfaction est fixée d'un commun accord entre acheteur et vendeur. D - POUR BLE CASSE ET GRAINS MAIGRES ENSEMBLE Utiliser le crible de tôle perforée de trous rectangulaires de 20 au x 2,1 au en l'agitant énergiquement suivant un plan horizontal. Classer le dessous du crible obtenu en trois lots : . Grains petits sans normaux : sans réfaction . Grains cassés et grains maigres TOLERANCE : 5 % Au delà réfaction comme suit : 5,01 % à 6 % 4,0/1000 du prix de base/Ql 6,01 % à 7 % 8,5/1000 7,01 % à 8 % 12,5/1000 Au delà de 8 %, la réfaction est fixée d'un commun accord entre acheteur et vendeur. Lorsqu'il ne dépasse pas 7 %, dont 2 % au maximum d'impuretés constituées pour la moitié au plus par des impuretés proprement dites, aucune réfaction ne sera appliquée.	E - POUR PRESENCE DE FUMEGRAC (PAS DE TOLERANCE) Réfaction comme suit : 1 à 10 grs 8/1000 du prix de base/Ql 10,001 à 40 16/1000 40,001 à 100 24/1000 100,001 à 150 32/1000 150,001 à 200 40/1000 200,001 à 250 48/1000 Au dessus de 250 grs et pour 100 grs, la réfaction supplémentaire est fixée d'un commun accord entre acheteur et vendeur. F - POUR PRESENCE D'AIL, MELAMPYRE, GRAINS NUISIBLES, DIVERS (PAS DE TOLERANCE) Réfaction comme suit : 1 à 10 grs 4/1000 du prix de base/Ql 10,001 à 40 8/1000 40,001 à 100 12/1000 100,001 à 150 16/1000 150,001 à 200 20/1000 200,001 à 250 24/1000 Au dessus de 250 grs et pour 100 grs, la réfaction supplémentaire est fixée d'un commun accord entre acheteur et vendeur. G - POUR PRESENCE MELILOT, IVRAIE TOLERANCE : 50 grs par quintal Au delà réfaction comme suit : 50,001 à 100 grs 4/1000 du prix de base/Ql 100,001 à 150 8/1000 150,001 à 200 12/1000 200,001 à 250 16/1000 250,001 à 300 20/1000 Au dessus de 300 grs, la réfaction à appliquer sera fixée d'un commun accord entre vendeur et acheteur. H - POUR BLES CARIES-BOUTES ET MOUCHETTES Réfaction comme suit : faiblement 8 à 16/1000 du prix de base/Ql Moyennement 12 à 32/1000 L'appréciation du degré d'atteinte pour les blés cariés, boutés ou mouchetés doit se faire par comparaison avec les standards établis par l'Office des céréales. Les blés pour lesquels une réfaction supérieure semblerait justifiée, seront soumis à l'appréciation de l'Office des céréales qui pour chaque lot fixera le montant de la réfaction à appliquer. I - POUR BLES PIQUES ET CHARANCONNES TOLERANCE 2 % Au delà réfaction comme suit : 2,01 à 3 % 4/1000 du prix de base/Ql 3,01 à 10 % 8/1000 10,01 à 30 % 20/1000 A partir de 30,01 % la réfaction sera fixée d'un commun accord entre acheteur et vendeur. J - POUR BLES PUNAISES TOLERANCE : 2 % Au delà réfaction comme suit : 2,01 à 2,5 % 8/1000 du prix de base/Ql 2,51 à 3,0 % 12/1000 Au delà de 3 % la réfaction sera fixée d'un commun accord entre acheteur et vendeur.

T A B L E A U - C -

(O R G E)

B O N I F I C A T I O N S (à payer en plus (+))		R E F A C T I O N S (à payer en moins (-))																																								
1/ POUR POIDS SPECIFIQUE :		1/ POUR POIDS SPECIFIQUE :																																								
Tranches de Poids (en Kg)	A payer en plus	Tranches de Poids (en Kg)	A payer en plus																																							
59,000 à 59,499	3/1000 du prix de base/Ql	58,499 à 58,000	3,5/1000 du prix de base/Ql																																							
59,500 à 59,999	6/1000	57,999 à 57,500	7,0/1000																																							
60,000 à 60,499	9/1000	57,499 à 57,000	10,5/1000																																							
60,500 à 60,999	12/1000	56,999 à 56,500	14,0/1000																																							
61,000 à 61,499	15/1000	56,499 à 56,000	17,5/1000																																							
61,500 à 61,999	18/1000	55,999 à 55,500	21,0/1000																																							
62,000 à 62,499	21/1000	Et ainsi de suite réfaction de 3,5/1000 du prix de base par tranche ou fraction de tranche de 500 grammes.																																								
62,500 à 62,999	24/1000																																									
63,000 à 63,499	27/1000	2/ POUR IMPURETES																																								
63,500 à 63,999	30/1000	* TOLERANCE : 2 % composés de :																																								
64,000 à 64,499	33/1000	- Matières inertes et graines sans valeur y compris flocons de charbon : 1 %																																								
64,500 à 64,999	36/1000	- Céréales étrangères : 1 %																																								
65,000 à 65,499	39/1000	Au delà réfaction pour :																																								
65,500 à 65,999	42/1000																																									
Au delà, bonification progressive de 2/1000 du prix de base par tranche ou fraction de tranche de 500 grammes.																																										
		<table><tr><th>Pourcentage d'impuretés</th><th>* Matières inertes</th><th>* Graines étrangères</th></tr><tr><td>1,01 à 1,50</td><td>3,5/1000 du prix de base/Ql</td><td>1,75/1000 du prix de bas</td></tr><tr><td>1,51 à 2,00</td><td>7,0/1000</td><td>3,50/1000</td></tr><tr><td>2,01 à 2,50</td><td>10,5/1000</td><td>5,25/1000</td></tr><tr><td>2,51 à 3,00</td><td>14,0/1000</td><td>7,00/1000</td></tr><tr><td>3,01 à 3,50</td><td>17,5/1000</td><td>8,75/1000</td></tr><tr><td>3,51 à 4,00</td><td>21,0/1000</td><td>10,50/1000</td></tr><tr><td>4,01 à 4,50</td><td>24,5/1000</td><td>12,25/1000</td></tr><tr><td>4,51 à 5,00</td><td>28,0/1000</td><td>14,00/1000</td></tr><tr><td>5,01 à 5,50</td><td>35,0/1000</td><td>17,50/1000</td></tr><tr><td>5,51 à 6,00</td><td>42,0/1000</td><td>21,00/1000</td></tr><tr><td>6,01 à 6,50</td><td>49,0/1000</td><td>24,50/1000</td></tr><tr><td>6,51 à 7,00</td><td>56,0/1000</td><td>28,00/1000</td></tr></table>		Pourcentage d'impuretés	* Matières inertes	* Graines étrangères	1,01 à 1,50	3,5/1000 du prix de base/Ql	1,75/1000 du prix de bas	1,51 à 2,00	7,0/1000	3,50/1000	2,01 à 2,50	10,5/1000	5,25/1000	2,51 à 3,00	14,0/1000	7,00/1000	3,01 à 3,50	17,5/1000	8,75/1000	3,51 à 4,00	21,0/1000	10,50/1000	4,01 à 4,50	24,5/1000	12,25/1000	4,51 à 5,00	28,0/1000	14,00/1000	5,01 à 5,50	35,0/1000	17,50/1000	5,51 à 6,00	42,0/1000	21,00/1000	6,01 à 6,50	49,0/1000	24,50/1000	6,51 à 7,00	56,0/1000	28,00/1000
Pourcentage d'impuretés	* Matières inertes	* Graines étrangères																																								
1,01 à 1,50	3,5/1000 du prix de base/Ql	1,75/1000 du prix de bas																																								
1,51 à 2,00	7,0/1000	3,50/1000																																								
2,01 à 2,50	10,5/1000	5,25/1000																																								
2,51 à 3,00	14,0/1000	7,00/1000																																								
3,01 à 3,50	17,5/1000	8,75/1000																																								
3,51 à 4,00	21,0/1000	10,50/1000																																								
4,01 à 4,50	24,5/1000	12,25/1000																																								
4,51 à 5,00	28,0/1000	14,00/1000																																								
5,01 à 5,50	35,0/1000	17,50/1000																																								
5,51 à 6,00	42,0/1000	21,00/1000																																								
6,01 à 6,50	49,0/1000	24,50/1000																																								
6,51 à 7,00	56,0/1000	28,00/1000																																								
		Au delà de 7 %, la réfaction à appliquer sera fixée d'un commun accord entre acheteur et vendeur.																																								
		3/ POUR GRAINS CHARANCONNES																																								
		TOLERANCE : Néant																																								
		Réfaction de 3,5/1000 du prix de base par tranche de 500 grammes.																																								

T A B L E A U - D -

(T R I T I C A L E)

B O N I F I C A T I O N S (à payer en plus (+))	R E F A C T I O N S (à payer en moins (-))		
N E A N T	1/ POUR IMPURETES		
	* TOLERANCE : 2 % composés de :		
	- Matières inertes et graines sans valeur y compris flocons de charbon : 1 %		
	- Céréales étrangères : 1 %		
	Au delà réfaction pour :		
	Pourcentage d'impuretés	* Matières inertes	* Graines étrangères
	1,01 à 1,50	3,5/1000 du prix de base/ql	1,75/1000 du prix de base/ql
	1,51 à 2,00	7,0/1000	3,50/1000
	2,01 à 2,50	10,5/1000	5,25/1000
	2,51 à 3,00	14,0/1000	7,00/1000
	3,01 à 3,50	17,5/1000	8,75/1000
	3,51 à 4,00	21,0/1000	10,50/1000
4,01 à 4,50	24,5/1000	12,25/1000	
4,51 à 5,00	28,0/1000	14,00/1000	
5,01 à 5,50	35,0/1000	17,50/1000	
5,51 à 6,00	42,0/1000	21,00/1000	
6,01 à 6,50	49,0/1000	24,50/1000	
6,51 à 7,00	56,0/1000	28,00/1000	
Au delà de 7 %, la réfaction à appliquer sera fixée d'un commun accord entre acheteur et vendeur.			
2/ POUR GRAINS CHARANCONNES			
TOLERANCE : Néant			
Réfaction de 3,5/1000 du prix de base par tranche de 500 grammes.			
3/ POUR GRAINES ETRANGERES (Orge, Avoine)			
TOLERANCE : 1 %			
de 1 à 10 % réfaction de 3,5/1000 du prix de base/ql et par point de pourcentage et par Kg.			
Au delà de 10 %, la réfaction est fixée d'un commun accord entre acheteur et vendeur.			

NOMINATIONS

Par décret n° 91-944 du 17 juin 1991 :

Monsieur Mohamed Lahbib Ben Said, ingénieur général, est chargé des fonctions de chef de division des études et du développement agricole au commissariat régional au développement agricole de Bizerte.

En cette qualité, l'intéressé bénéficie des avantages de directeur d'administration centrale.

Par décret n° 91-945 du 17 juin 1991 :

Monsieur Belgacem M'nasri, ingénieur principal, est chargé des fonctions de sous-directeur du financement à la direction générale de la planification du développement et des investissements agricoles au ministère de l'agriculture.

Par décret n° 91-946 du 17 juin 1991 :

Monsieur Amor Chouchène, ingénieur principal, est chargé des fonctions de sous-directeur de la planification à la direction générale de la planification du développement et des investissements agricoles au ministère de l'agriculture.

Par décret n° 91-947 du 17 juin 1991 :

Monsieur Kamoun Rachid, médecin vétérinaire principal, est chargé des fonctions de chef de service de la santé animale relevant de l'arrondissement de la production animale au commissariat régional au développement agricole de l'Ariana.

En cette qualité, l'intéressé bénéficie des avantages de chef de service d'administration centrale.

Par décret n° 91-949 du 17 juin 1991 :

Monsieur Abdeljelil Naouali, ingénieur des travaux, est chargé des fonctions de chef de service de l'approvisionnement à la direction des services administratifs et financiers.

Par décret n° 91-950 du 17 juin 1991 :

Monsieur Mohamed Chaftar, administrateur, est chargé des fonctions de chef d'arrondissement financier au commissariat régional au développement agricole de Ben Arous.

En cette qualité, l'intéressé bénéficie des avantages d'un chef de service d'administration centrale.

Par décret n° 91-951 du 17 juin 1991 :

Monsieur Mabrouk Toumi, ingénieur principal, est chargé des fonctions de chef d'arrondissement de la conservation des eaux et des sols au commissariat régional au développement agricole de Bizerte.

En cette qualité, l'intéressé bénéficie des avantages de chef de service d'administration centrale.

Par décret n° 91-952 du 17 juin 1991 :

Monsieur Ibrahim Hajjej, ingénieur des travaux, est chargé des fonctions de chef d'arrondissement de l'exploitation des périmètres

irrigués au commissariat régional au développement agricole de Médenine.

En cette qualité, l'intéressé bénéficie des avantages d'un chef de service d'administration centrale.

Par décret n° 91-953 du 17 juin 1991 :

Monsieur Khelifa Hammami, ingénieur des travaux, est chargé des fonctions de chef d'arrondissement de la maintenance des équipements hydrauliques au commissariat régional au développement agricole de Béja.

En cette qualité, l'intéressé bénéficie des avantages d'un chef de service d'administration centrale.

Par décret n° 91-954 du 17 juin 1991 :

Monsieur Mohamed Hédi Khaldi, administrateur, est chargé des fonctions de chef d'arrondissement du personnel au commissariat régional au développement agricole de Kébili.

En cette qualité, l'intéressé bénéficie des avantages de chef de service d'administration centrale.

Par décret n° 91-955 du 17 juin 1991 :

Monsieur Mohamed Mechargui, est nommé en qualité de professeur de l'enseignement supérieur agricole à l'institut national agronomique de Tunisie et ce à compter du 10 janvier 1991.

Par décret n° 91-956 du 17 juin 1991 :

Monsieur Mohamed Habib Snane, est nommé en qualité de professeur de l'enseignement supérieur agricole à l'institut national agronomique de Tunisie et ce à compter du 10 janvier 1991.

Par décret n° 91-957 du 17 juin 1991 :

Monsieur Mohamed Mahjoub, est nommé en qualité de professeur de l'enseignement supérieur agricole à l'école supérieure d'horticulture de Chott-Mariem et ce à compter du 10 janvier 1991.

Par décret n° 91-958 du 17 juin 1991 :

Monsieur Tijani Haddar, est nommé en qualité de professeur de l'enseignement supérieur agricole à l'institut national agronomique de Tunisie et ce à compter du 10 janvier 1991.

Par décret n° 91-959 du 17 juin 1991 :

Monsieur Ali Boubaker, est nommé en qualité de professeur de l'enseignement supérieur agricole à l'institut national agronomique de Tunisie et ce à compter du 10 janvier 1991.

Par décret n° 91-960 du 17 juin 1991 :

Monsieur Mohamed Ben Kheder, est nommé en qualité de professeur de l'enseignement supérieur agricole à l'école supérieure d'horticulture de Chott-Mariem et ce à compter du 10 janvier 1991.

Par décret n° 91-948 du 17 juin 1991 :

Monsieur Lebdi Fethi est nommé en qualité de maître de conférences de l'enseignement supérieur agricole à l'institut national agronomique de Tunisie et ce à compter du 11 janvier 1991.

Par décret n° 91-961 du 17 juin 1991 :

Monsieur Daghari Hédi, est nommé en qualité de maître de conférences de l'enseignement supérieur agricole à l'institut national agronomique de Tunisie et ce à compter du 11 janvier 1991.

Par décret n° 91-963 du 17 juin 1991 :

Monsieur Kraiem Khemais, est nommé en qualité de maître de conférence de l'enseignement supérieur agricole à l'école supérieure d'agriculture de Mograne et ce à compter du 11 janvier 1991.

PROMOTION

Par décret n° 91-964 du 17 juin 1991 :

Les ingénieurs en chef dont les noms suivent sont nommés en qualité d'ingénieur général au ministère de l'agriculture.

Largueche Habiba
Samet Mokhtar
Saklani Hassen
Lamti Touhami
Ben Khelil Moncef
Lakhal Hamed
Touati Abdelhamid
Ben Abdeljelil Abdellaziz
Miladi Mohamed
Ghrairi Mohamed
El Ayebe Tahar
Saidi Othman
Barbouche Mokhtar
Hattab Hammadi
Tinsa Chedli
Abdelghani Mohamed Habib
Zaidi Hasnaoui
Bouziri Aissa
Ghorbal Abdelmajid
Bouzaïenne Slaheddine

MINISTÈRE DES DOMAINES DE L'ÉTAT ET DES AFFAIRES FONCIÈRES

ORGANISATION

Décret n° 91-1006 du 21 juin 1991, complétant le décret n° 90-1070 du 18 juin 1990, portant organisation du ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières.

Le Président de la République.

Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières;

Vu la loi n° 61-58 du 1er décembre 1961, portant ratification du décret-loi n° 61-15 du 30 septembre 1961, portant création de l'office des terres domaniales;

Vu la loi n° 89-44 du 8 mars 1989, portant création de commissariats régionaux au développement agricole;

Vu l'article 69 de la loi n° 90-111 du 30 décembre 1990, portant loi de finances pour la gestion 1991;

Vu le décret n° 78-60 du 2 janvier 1978, portant organisation et fonctionnement de l'office des terres domaniales;

Vu le décret n° 87-779 du 21 mai 1987, portant organisation du ministère de l'agriculture, complété par le décret n° 90-670 du 25 avril 1990;

Vu le décret n° 89-832 du 29 juin 1989, fixant l'organisation administrative et financière et les modalités de fonctionnement des commissariats régionaux au développement agricole;

Vu le décret n° 90-999 du 11 juin 1990, fixant les attributions du ministère des domaines de l'Etat;

Vu le décret n° 90-1070 du 18 juin 1990, portant organisation du ministère des domaines de l'Etat;

Vu le décret n° 91-740 du 22 mai 1991, portant nomination du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières;

Vu l'avis des ministres des finances et de l'agriculture;

Vu l'avis du tribunal administratif;

Décète :

Article premier. — Il est ajouté deux articles 11 bis et 12 bis au décret n° 90-1070 du 18 juin 1990, portant organisation du ministère des domaines de l'Etat.

Art. 11bis. — La direction générale des terres domaniales à vocation agricole.

Elle est chargée :

— d'effectuer les enquêtes foncières, les constats et les vérifications concernant les terres domaniales à vocation agricole à l'exception de l'exploitation agricole qui demeure de la compétence du ministère de l'agriculture;

— de programmer et de suivre les travaux du cadastre et de l'immatriculation foncière obligatoire ou facultative des terres domaniales agricoles;

— de l'apurement foncier des terres collectives, des terres domaniales et des terres ex-habous soumis à enzel de gré à gré;

— de la préparation et du suivi des travaux des comités régionaux consultatifs et du comité national consultatif de cession des terres domaniales à vocation agricole;

— de la conclusion des contrats de cession et de location et de leur suivi;

— du suivi du recouvrement des prix de vente et des montants des loyers;

— de l'octroi des certificats d'attribution et des certificats de main levée après avis au ministère de l'agriculture;

— de la mise en œuvre des procédures de déchéance et de retrocession des terres domaniales après avis du ministère de l'agriculture.

Elle comprend 2 directions :

I — La direction des opérations foncières agricoles :

Elle est chargée notamment :

— d'effectuer les enquêtes foncières, les constats et les vérifications concernant les terres domaniales agricoles comme il est indiqué ci-dessus;

— d'établir, en collaboration avec les services du ministère de l'agriculture, les lotissements agricoles des terres domaniales;

— d'effectuer, en collaboration avec les services compétents du ministère de l'agriculture, les expertises et l'évaluation des terres domaniales à vocation agricole;

— de l'apurement foncier des terres collectives, des terres d'extrême indivision et des terres domaniales.

Elle comprend trois sous-directions :

1) La sous-direction des enquêtes foncières :

Elle comprend 2 services :

a — Service des enquêtes foncières;

b — Service des études techniques foncières.

2) La sous-direction des lotissements et de l'évaluation :

Elle comprend 2 services :

a — Service des lotissements;

b — Service de l'évaluation.

3) La sous-direction de l'apurement foncier :

Elle comprend 2 services :

a — Service des terres collectives;

— b — Service de l'apurement des enzels.

II — La direction de l'attribution des terres domaniales à vocation agricole :

Elle est chargée notamment :

— d'assurer le secrétariat du comité national consultatif de cession des terres domaniales à vocation agricole;

— de suivre les travaux des comités régionaux consultatifs de cession des terres domaniales à vocation agricole;

— de conclure les contrats de cession et de location des terres domaniales agricoles;

— du suivi du recouvrement des prix de vente et des montants des loyers;

— de la mise en œuvre des procédures relatives aux arrêtés de déchéance, de rétrocession des terres et de main-levée;

— du suivi des affaires contentieuses relatives aux terres domaniales agricoles.

Elle comprend deux sous-directions :

1) La sous-direction des contrats d'attribution :

Elle comprend deux services :

a — Service du suivi des travaux des comités consultatif de cession;

b — Service de la conclusion des contrats de cession et de location.

2) La sous-direction du suivi et de l'exécution :

Elle comprend 2 services :

a — Service du suivi du recouvrement;

b — Service du suivi des affaires foncières contentieuses et de la déchéance.

Art. 12bis. — Sont transférés au ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières les organes administratifs suivants :

— La direction des affaires foncières dépendant de la direction générale des affaires foncières et de législation du ministère de l'agriculture à l'exception du service de la réforme des structures agraires;

— Les arrondissements des affaires foncières dépendant de commissariats régionaux au développement agricole;

— La sous-direction des affaires foncières, du contentieux et des recouvrements dépendant de l'ex-office de la mise en valeur des terres de la vallée de la Medjerda;

— Les cellules d'assainissement dépendant de l'office des terres domaniales.

Les personnels des organes sus-visés continuent à bénéficier de leur statut et du régime de leur rémunération d'origine.

La liste des agents qui seront détachés ou mutés d'office au ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières sera fixée par arrêté du premier ministre.

Ce transfert concerne le personnel, le matériel, les équipements et les crédits.

Art. 2. — Sont abrogées toutes dispositions réglementaires antérieures contraires au présent décret.

Art. 3. — Les ministres de l'agriculture et des domaines de l'Etat et des affaires foncières sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal officiel de la République tunisienne*.

Tunis, le 21 juin 1991

ZINE EL ABIDINE BEN ALI

MINISTRE DE L'EQUIPEMENT ET DE L'HABITAT

NOMINATION

Par décret n° 91-974 du 17 juin 1991 :

Monsieur Hamdi Neji, administrateur, est chargé des fonctions de chef de service administratif et comptable à la direction régionale de l'Ariana au ministère de l'équipement et de l'habitat.

EXAMEN PROFESSIONNEL

Arrêté du ministre de l'équipement et de l'habitat du 17 juin 1991, portant ouverture d'un examen professionnel pour l'accès au grade d'ingénieur adjoint.

Le ministre de l'équipement et de l'habitat.

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif;

Vu le décret n° 85-1087 du 7 septembre 1985, fixant le statut particulier du corps des ingénieurs et des techniciens de l'administration;

Vu l'arrêté du 17 février 1987, fixant le règlement et le programme de l'examen professionnel pour l'accès au grade d'ingénieur adjoint.

Arrête :

Article premier. — Un examen professionnel pour l'accès au grade d'ingénieur adjoint aura lieu à Tunis le 7 décembre 1991 et jours suivants dans les conditions fixées par l'arrêté sus-visé du 17 février 1987.

Art. 2. — Le nombre d'emplois offerts est fixé à douze (12).

Art. 3. — La liste d'inscription des candidatures sera close le 7 novembre 1991.

Tunis, le 17 juin 1991

VU

Le Premier ministre
HAMED KAROUI

Le ministre de l'équipement et de l'habitat
AHMED FRIAA

MINISTRE DES COMMUNICATIONS

ORGANISATION

Décret n° 91-975 du 17 juin 1991, portant modification du décret n° 89-1981 du 23 décembre 1989, portant organisation administrative et financière du centre d'études et de recherches de télécommunications.

Le Président de la République.

Sur proposition du ministre des communications

Vu la loi n° 85-78 du 5 août 1985, portant statut général des agents des offices, des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital est détenu directement et entièrement par l'Etat ou les collectivités publiques locales;

Vu la loi n° 88-145 du 31 décembre 1988, portant loi des finances pour la gestion 1989 et notamment ses articles 110, 111 et 112;

Vu la loi n° 89-9 du 1er février 1989, relative aux participations et entreprises publiques;

Vu le décret n° 87-529 du 1er avril 1987, fixant les conditions de révision des comptes des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont l'Etat détient la totalité du capital;

Vu le décret n° 89-378 du 15 mars 1989, relatif à la représentation de l'Etat, des collectivités publiques locales des établissements publics et des sociétés dont le capital est entièrement détenu par l'Etat, dans les organes de gestion et de délibération des entreprises publiques et aux modalités d'exercice de la tutelle sur ces entreprises;

Vu le décret n° 89-422 du 22 avril 1989, portant réglementation des marchés publics;

Vu l'avis du ministre des finances;

Vu l'avis du tribunal administratif;

Décète :

Article premier. — L'article 3 du décret sus-visé n° 89-1981 du 23 décembre 1989 est modifié comme suit :

Art. 3. (nouveau). — Le centre d'études et de recherches des télécommunications est administré par un conseil d'administration

présidé par le président directeur général et comprenant les membres suivants :

- un représentant du premier ministre
- un représentant du ministère de l'intérieur
- deux représentants du ministère des finances
- un représentant du ministère de l'économie nationale
- un représentant du ministère de l'éducation, et des sciences.
- un représentant du ministère des communications
- un représentant de l'école supérieure des postes et des télécommunications de Tunis.
- un représentant de l'institut de normalisation et de la propriété industrielle.
- un représentant de l'institut régional des sciences informatiques et des télécommunications
- un représentant du centre national de l'informatique
- un représentant du centre d'étude technique des industries mécaniques et électriques.

Le président du conseil d'administration peut faire appel à toute personne réputée compétente sur les questions inscrites à l'ordre du jour pour assister à ses réunions avec voix consultative.

Art. 2. — Les ministres des finances et des communications sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au *Journal officiel de la République tunisienne*.

Tunis, le 17 juin 1991

ZINE EL ABIDINE BEN ALI

MINISTRE DE L'EDUCATION ET DES SCIENCES

Par décret n° 91-977 du 17 juin 1991.

Monsieur Fethi Boussoffara, professeur principal de l'enseignement secondaire est chargé des fonctions de directeur régional de l'enseignement à Medenine.

Par décret n° 91-978 du 17 juin 1991.

Monsieur Hachemi Marzougui, conseiller de l'enseignement primaire est chargé des fonctions de chef de service de l'enseignement primaire à la direction régionale de l'enseignement à Tunis.

MINISTRE DE LA CULTURE

NOMINATION

Par décret n° 91-979 du 17 juin 1991.

Monsieur Mohamed Hédi Mouhli, professeur d'enseignement secondaire est chargé des fonctions de chef de service des accords et des programmes culturels à la direction des relations extérieures et de la coopération au ministère de la culture.

MINISTÈRE DE LA SANTÉ PUBLIQUE

NOMINATION

Par décret n° 91-980 du 17 juin 1991.

Sont nommés professeurs hospitalo-universitaires en médecine, à compter du 30 mars 1991, les docteurs dont les noms suivent :

Nom et prénoms	Spécialité	Faculté
Ayed Mohsen	Urologie	Tunis
Belhani Ali	Cardiologie	Tunis
Ben Haj Hmida Ridha	Chirurgie générale	Sousse
Bennaceur Mohamed Béchir	Pédiatrie	Tunis
Douki Saida	Psychiatrie	Tunis
Kamoun Mohamed Ridha	Dermatologie	Tunis
Khrouf Naima	Pédiatrie	Tunis
Kilani Tarek	Cardio vasculaire	Tunis
Khalidi Mohamed Moncef	Neuro-Chirurgie	Tunis
Moula Taoufik	Chirurgie Orthopédique	Sousse
Rekik Ahmed	Pédiatrie	Sfax
Skhiri Taoufik	Psychiatrie	Monastir
Mechmeche Rachid	Physiologie et expl. fonctionnelle	Tunis
Zitouna Mohamed Moncef	Anatomie-Pathologie	Tunis
Ben Rejeb Saida	Bactériologie virologie	Tunis
Jaafoura Mohamed Habib	Histo-Embryologie	Tunis
Ben Hassine Kamel	Pneumo-phthisiologie	H. militaire
Gueddiche Ezzeddine	Neuro-psychiatrie	H. militaire

COMMISSION D'ACHAT

Arrêté du ministre de la santé publique du 17 juin 1991, fixant les attributions, la composition et les modalités de fonctionnement de la commission d'achat instituée auprès de la pharmacie centrale de Tunisie.

Le ministre de la santé publique.

Vu la loi n° 69-54 du 26 juillet 1969, portant organisation des substances vénéneuses;

Vu la loi n° 73-55 du 3 août 1973, portant organisation des professions pharmaceutiques, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété;

Vu la loi n° 78-23 du 8 mars 1978, portant organisation de la pharmacie vétérinaire;

Vu la loi n° 85-91 du 22 novembre 1985, portant organisation de la fabrication et l'enregistrement des médicaments destinés à la médecine humaine et notamment son article 5;

Vu la loi n° 90-105 du 26 novembre 1990, relative à la pharmacie centrale de Tunisie;

Vu le décret n° 91-555 du 20 avril 1991, fixant l'organisation administrative et financière ainsi que le fonctionnement de la pharmacie centrale de Tunisie et notamment son article 11.

Arrête :

Article premier. — La commission d'achat des médicaments, produits chimiques et pharmaceutiques et autres accessoires, prévue par l'article 11 du décret sus-visé, n° 91-555 du 20 avril 1991, a pour attributions de :

1) assister le président directeur général de la pharmacie centrale de Tunisie en matière d'achat, sur la base du rapport coût-efficacité, de

médicaments, produits chimiques et pharmaceutiques, tous accessoires et produits en rapport avec son objet.

2) arrêter la procédure appropriée à l'achat des produits visés à l'alinéa précédent.

3) élaborer les cahiers des charges relatifs à ces achats.

4) donner son avis sur toute autre question ayant trait aux achats et que le président directeur général juge utile de lui soumettre.

Art. 2. — La composition de ladite commission est fixée comme suit :

Président : Le président directeur général de la pharmacie centrale de Tunisie.

Membres :

— un représentant du ministère des finances;

— un représentant du ministère de l'économie nationale;

— deux représentants du ministère de la santé publique;

— le directeur de la pharmacie et du médicament, au ministère de la santé publique;

— le directeur du laboratoire national de contrôle des médicaments.

Les membres de cette commission sont désignés nominativement par décision du ministre de la santé publique.

Le président peut associer aux travaux de la commission toute personne dont il juge la présence nécessaire en raison de sa compétence.

Le contrôleur d'Etat auprès de la pharmacie centrale de Tunisie peut assister aux réunions de la commission d'achat.

Art. 3. — La commission d'achat se réunit sur convocation de son président, chaque fois que cela sera nécessaire.

Les procès-verbaux des réunions de cette commission sont communiqués à la commission des marchés de la pharmacie centrale de Tunisie.

Tunis, le 17 juin 1991

Le ministre de la santé publique
DALI JAZI

VU
Le premier ministre
HAMED KAROUI

DELEGUES MEDICAUX

Arrête du ministre de la santé publique du 17 juin 1991, fixant la composition, les attributions et les règles de fonctionnement de la commission de contrôle de la publicité, en vue de l'autorisation de diriger une agence de promotion et d'information médicale et scientifique et d'exercer l'activité de délégué médical.

Le ministre de la santé publique.

Vu la loi n° 61-15 du 31 mai 1961, relative à l'inspection des pharmacies et autres entreprises pharmaceutiques;

Vu la loi n° 69-54 du 26 juillet 1969, portant organisation des substances vénéneuses;

Vu la loi n° 73-55 du 3 août 1973, portant organisation des professions pharmaceutiques, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment son article 40;

Vu la loi n° 85-91 du 22 novembre 1985, portant organisation de la fabrication et l'enregistrement des médicaments destinés à la médecine humaine et notamment son article 3;

Vu le décret n° 82-1479 du 22 novembre 1982, instituant l'obligation d'informer le public contre l'usage abusif et incontrôlé des médicaments et notamment son article 2;

Vu le décret n° 90-1402 du 3 septembre 1990, déterminant les conditions d'information médicale et scientifique et notamment ses articles 7 et 13;

Arrête :

Article premier. — Le présent arrêté fixe la composition, les attributions et les règles de fonctionnement de la commission de contrôle de la publicité prévue par le décret sus-visé n° 90-1402 du 3 septembre 1990, en vue de l'autorisation de diriger une agence de promotion et d'information médicale et scientifique ou d'exercer l'activité de délégué médical.

Art. 2. — La composition de la commission de contrôle de la publicité, telle que prévue à l'article précédent, est fixée comme suit :

Président : Le ministre de la santé publique ou son représentant.

Membres :

— un pharmacien inspecteur, exerçant à la direction de la pharmacie et du médicament (rapporteur);

— un médecin inspecteur;

— un pharmacien inspecteur;

— un représentant de l'association professionnelle des délégués médicaux.

Les membres de cette commission sont désignés nominativement par décision du ministre de la santé publique.

Art. 3. — La commission de contrôle de la publicité, en vue de l'autorisation de diriger une agence de promotion et d'information médicale et scientifique et d'exercer l'activité de délégué médical a pour attribution notamment :

— l'étude des demandes d'autorisation de diriger une agence de promotion et d'information médicale et scientifique;

— l'étude des demandes d'exercice de l'activité de délégué médical;

— l'étude des dossiers de retrait des autorisations de ces activités.

Art. 4. — La commission de contrôle de la publicité, telle que prévue à l'article premier du présent arrêté, se réunit sur convocation de son président, chaque fois qu'il est nécessaire.

L'ordre du jour des réunions est fixé par le président de la commission

Ses réunions ne sont valables qu'en présence de la moitié de ses membres au moins.

L'avis de la commission est émis à la majorité des membres présents.

En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Ses avis sont consignés dans un procès-verbal communiqué à tous ses membres dans la quinzaine qui suit la tenue de chacune de ses réunions.

Ce procès-verbal est porté sur un registre coté et paraphé.

Tunis, le 17 juin 1991

Le ministre de la santé publique
DALI JAZI

VU

Le Premier ministre
HAMED KAROUI

MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES

NOMINATIONS

Par décret n° 91-981 du 17 juin 1991.

Le docteur Naima Ben Aicha, née El Ajmi, médecin spécialiste principal de la santé publique, est chargée des fonctions de directeur de l'institut national de protection de l'enfance.

En cette position, l'intéressée a rang et prérogatives de directeur d'administration centrale.

Par décret n° 91-982 du 17 juin 1991.

Monsieur Hatem Kotrane, professeur de l'enseignement supérieur est chargé des fonctions de directeur de l'institut national du travail et

des études sociales pour une période de trois années et ce à compter du 25 février 1991.

En cette position l'intéressé, a rang et prérogatives de directeur général d'administration centrale.

CESSATION DE FONCTIONS

Par décret n° 91-983 du 17 juin 1991.

Il est mis fin aux fonctions de Monsieur Béchir Dahmani, maître assistant de l'enseignement supérieur, en sa qualité de sous-directeur de l'équipement à la direction administrative et financière au ministère des affaires sociales, et ce à compter du 1er juin 1991.

MINISTRE DE LA JEUNESSE ET DE L'ENFANCE

NOMINATION

Par décret n° 91-984 du 17 juin 1991.

Monsieur Abderrahmen Klibi administrateur général, est nommé chargé de mission au ministère de la jeunesse et de l'enfance à compter du 1er avril 1991.

avis et communications

BANQUE CENTRALE DE TUNISIE

Situation générale décadaire au 31 mars 1991

actif

Encaisse-or	4.349.947,940
Souscriptions aux organismes internationaux	7.811.842,518
Avoirs en droits de tirage spéciaux	299.819,520
Avoirs en devises	415.902.735,269
Comptes spéciaux de coopération économique de l'Etat et I.A.T.	139.344.745,608
Compte courant postal	4.993.372,480
Interventions sur le marché monétaire	411.110.272,315
Effets escomptés	756.008.651,563
Effets escomptés et chèques en cours de recouvrement	7.502.744,023
Effets à l'encaissement	17.366.612,327
Avance permanente à l'Etat	25.000.000,000
Avance remboursable à l'Etat	4.446.875,000
Avance à l'Etat en contrepartie de droits de tirage spéciaux	5.053.125,000
Portefeuille-titres	6.523.715,155
Immobilisations	17.633.356,763
Effets publics en garantie de prêts extérieurs	237.444.770,667
Débiteurs divers	3.532.387,592
Comptes d'ordre et à régulariser de l'actif	250.059.115,489
	2.314.384.089,229

passif

Billets et monnaies en circulation	1.100.037.626,553
Comptes des banques et des établissements financiers	54.813.878,322
Comptes du gouvernement	165.431.184,260
Allocation de droits de tirage spéciaux	19.775.332,500
Fonds national de garantie	36.660.327,964
Autres engagements à vue et à terme	357.379.999,163
Déposants d'effets à l'encaissement	17.366.612,327
Comptes de coopération économique	141.127.687,773
Provisions	23.877.761,542
Réserve spéciale	15.747.452,981
Réserve légale	3.000.000,000
Capital	6.000.000,000
Obligations en contrepartie d'emprunts extérieurs	237.444.770,667
Créditeurs divers	912.461,829
Comptes d'ordre et à régulariser du passif	134.808.993,348
	2.314.384.089,229

Certifié conforme aux écritures

Le gouverneur,

MOHAMED EL BEJI HAMDA

Situation générale décadaire au 20 avril 1991

actif

Encaisse-or	4.349.947,940
Souscriptions aux organismes internationaux	7.811.842,518
Avoirs en droits de tirage spéciaux	3.187.319,520
Avoirs en devises	346.677.146,000
Comptes spéciaux de coopération économique de l'Etat et I.A.T.	139.190.163,943
Compte courant postal	4.992.957,406
Interventions sur le marché monétaire	504.700.272,315
Effets escomptés	762.917.355,583
Effets escomptés et chèques en cours de recouvrement	18.091.853,333
Effets à l'encaissement	19.084.444,766
Avance permanente à l'Etat	25.000.000,000
Avance remboursable à l'Etat	4.446.875,000
Avance à l'Etat en contrepartie de droits de tirage spéciaux	5.053.125,000
Portefeuille-titres	6.523.715,155
Immobilisations	17.633.356,763
Effets publics en garantie de prêts extérieurs	237.444.770,667
Débiteurs divers	3.588.899,958
Comptes d'ordre et à régulariser de l'actif	253.089.356,885
	2.363.783.402,752

passif

Billets et monnaies en circulation	1.106.250.145,996
Comptes des banques et des établissements financiers	93.934.721,027
Comptes du gouvernement	129.133.434,878
Allocation de droits de tirage spéciaux	19.775.332,500
Fonds national de garantie	36.798.001,644
Autres engagements à vue et à terme	386.239.514,408
Déposants d'effets à l'encaissement	19.084.444,766
Comptes de coopération économique	140.973.106,108
Provisions	23.877.761,542
Réserve spéciale	15.747.452,981
Réserve légale	3.000.000,000
Capital	6.000.000,000
Obligations en contrepartie d'emprunts extérieurs	237.444.770,667
Créditeurs divers	1.093.823,273
Comptes d'ordre et à régulariser du passif	144.430.892,962
	2.363.783.402,752

Certifié conforme aux écritures

Le gouverneur,

MOHAMED EL BEJI HAMDA

Pour la légalisation de la signature : le président de la municipalité

Certifié conforme : le président-directeur général de l'I.O.R.T.

EDITIONS DE L'I.O.R.T.

Série recueil des textes juridiques

Quatrième numéro

Recueil des textes relatifs à la fonction publique

Publications de l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

1991

Abonnement au Journal Officiel de la République Tunisienne

Bihebdomadaire

Année 1991

Tarif d'abonnement en dinars tunisiens

PAYS	EDITION originale	TRADUCTION française	EDITION ORIGINALE et sa traduction
Tunisie	22,000	30,000	40,000
Algérie			
Maroc			
Libye			
Mauritanie			
Autres pays	33,000	47,000	54,000

Prix du numéro du J.O.R.T. de l'année en cours

Edition originale
0,420 dinar

Traduction française
0,600 dinar

Abonnement

Contacter le siège de l'Imprimerie Officielle avenue Farhat Hached, Radès — Tél. : 299.224 / 299.914
ou l'un des bureaux de vente ci-après :

- ☐ **Tunis** : 1 rue Hannon tél. : 349.637
- ☐ **Sousse** : Cité C.N.R.P.S. rue Ribat tél. : (03)25.495
- ☐ **Sfax** : Cité C.N.R.P.S. Souk Ezzitoun, route Gremda km 0,5 Tél. : (04)36.750

Le règlement de paiement se fera par espèces ou par chèques ou par virement bancaire au nom de l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne dans l'un des comptes courants ci-après :

Tunis :

C.C.P. N° 610-15 à Tunis
S.T.B. : Tunis 57608/8
B.N.T. : Tunis 006 046 /w
U.I.B. : Agence A 35 00 70 100/4

Banque du Sud (Liberté) : 02 40 47 00 199/7
S.T.B. : (Mégrine) 045 225 206/9
B.I.A.T. (Mégrine) 52 30 00002/8
Banque du Sud (Radès) : 09 40 47 00 103/9

Sousse :

S.T.B. : 089 100 412/5

Sfax :

B.I.A.T. : 44 30 00 001/8